



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2288/2017

2ª Via

INICIADO: 28/06/2017 13:48hs e EMITIDO: 28/06/2017 18:41hs

Folha : 1

JLLPRXCBDKEEHI`a

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1º, e 34 (Art.35, caput)

Consumado

Local: AVENIDA DONA BELMIRA MARIN, 4500 - GRAJAU - CEP: 04846-010
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 101 D.P. - JDIM IMBUÍAS

Ocorrência: 28/06/2017 Às 11:00 horas

Comunicação: 28/06/2017 Às 13:46 horas

Elaboração: 28/06/2017 Às 13:48 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- JONATHAN HENRIQUE DO NASCIMENTO - Presente ao plantão - RG: 34483672-SP
emitido em 07/11/2012 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: JOAO BOSCO DO NASCIMENTO

Mãe: CRISTINA MARIA VITORIANO DO NASCIMENTO - Natural de: S.PAULO - SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 10/04/1990

27 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 1 Grau completo

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda

Endereço Residencial: RIA PASCOAL RUIZ, 8 B - J. NORONHA - S.PAULO - SP

Utilização de algemas por razão:

Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

- ANANIAS GUEDES CANDIDO - Presente ao plantão - RG: 43778060-SP
emitido em 30/10/2012 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: JOSE AMARO CANDIDO - Mãe: IRACEMA SARMENTO GUEDES

Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 12/07/1994 22 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: AJUDANTE - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 42322484806

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 12

Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2288/2017

INICIADO:28/06/2017 13:48hs e EMITIDO:28/06/2017 18:41hs

Folha :2

2ª Via

JLLPRXCBDKEEHI'a

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda

Endereço Residencial: RUA DR FABIO BONIFACIO OLINDA DE ANDRADE, 290
J. ICARAI - S.PAULO - SP

Utilização de algemas por razão:

Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

- HERBERT THIAGO FERREIRA - Presente ao plantão - RG: 47481315-SP

Exibiu o RG original: Não - Mãe: SANDRA REGINA FERREIRA

Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 28/10/1990 26 anos

Profissão: ESTUDANTE - Instrução: 1 Grau completo

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta

Endereço Residencial: AV. DONA BELMIRA MARIN, 4500 VIELA BAHIA - GRAJAU
S.PAULO - SP (FAVELA SUCUPIRA)

Utilização de algemas por razão:

Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

- MARCOS VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 38427221-SP
emitido em 23/12/2015 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - Mãe: GISLENE COSTA DE OLIVEIRA

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 03/06/1999 18 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 1 Grau completo

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Endereço Residencial: AV. DONA BELMIRA MARIN, 890 - BOLA BRANCA - S.PAULO
SP (PRÓX GARAGEM VIAÇÃO BOLA BRANC)

Utilização de algemas por razão:

Resistência do preso, Fundado receio de fuga do preso, Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Testemunha:

- WILLIAM FRAGA VOLPI - Presente ao plantão - RG: 43901922-SP
emitido em 09/10/2015 - Exibiu o RG original: Não - Pai: MARCELO VOLPI

Mãe: ZILMA OLIVEIRA FRAGA VOLPI - Natural de: S.PAULO -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 04/05/1985

32 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL

Instrução: Superior completo - CPF: 22627459864

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Endereço Residencial: RUA DOUTOR JUVENAL HUDSON FERREIRA, 141 - J. MIRNA
S.PAULO - SP - Telefones: (11)5526-9955 (Comercial)

Condutor:

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2288/2017

2ª Via

INICIADO: 28/06/2017 13:48hs e EMITIDO: 28/06/2017 18:41hs

JLLPRXCBDKEEHI'a

Folha : 3

~~RODRIGO PAULO FARIA LIMA~~ - Presente ao plantão - RG: 44150882-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: LAERCIO APARECIDO LIMA

Mãe: MARIA CRISTINA FARIA LIMA - Nacionalidade: BRASILEIRO

Sexo: Masculino - Nascimento: 07/06/1983 34 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: CARCEREIRO - Instrução: Superior incompleto

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Endereço Comercial: DOUTOR JUVENAL HUDSON FERREIRA, 141 - JARDIM MYRNA

CEP: 04856-140 - S.PAULO - SP - Empresa: 85º DP - 85º DP - Telefones: (11) 5526-9955 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 55 - Observações: R\$ 55,00 REAIS
- Pessoa relacionada: JONATHAN HENRIQUE DO NASCIMENTO

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 161 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: EPENDORFS CONTENDO PÓ BRANCO APARENTANDO SER COCAÍNA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: 60 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: PEDRAS APARENTANDO SER CRACK
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 40 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: SUBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA

Histórico:

Alegam os Policiais Civis WILLIAN FRAGA VOLPI e RODRIGO PAULO FARIA LIMA, que ora figuram como condutor e testemunha, que realizavam diligências a serviço da chefia de investigação desta Distrital, durante breve campanha em ponto conhecido pela venda de drogas, visualizaram por JONATHAN HENRIQUE DO NASCIMENTO, ANANIAS GUEDES CANDIDO, HERBET THIAGO FERREIRA e MARCOS VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA todos em atividade de comercio de entorpecentes, nas seguintes funções: JONATHAN estava na campanha (vigiando o local do comercio com intuito de alertar em caso de aproximação policial) de um dos lados da rua; HERBET também estava na campanha do lado da rua oposto ao do Jonathan; ANANIAS estava com a bolsa contendo as drogas e MARCOS, ao lado de Ananis, estava comercializando os entorpecentes. Na abordagem policial, JONATHAN, ANANIAS (com a bolsa contendo as drogas) e MACOS correram para o pântano e HERBET entrou em uma residência. As drogas foram apreendidas totalmente encharcadas e consistiam de: 161 invólucros contendo

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiaivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2288/2017

INICIADO:28/06/2017 13:48hs e EMITIDO:28/06/2017 18:41hs

Folha :4

2ª Via

JLLPRXCBDKEEH1`a

~~cocaína, 60 invólucros de crack e 40 invólucros de maconha, além da quantia de 55 (cinquenta e cinco) reais. Por conseguinte, os policiais civis conduziram todos até esta distrital de polícia judiciária para ciência da autoridade policial signatária.~~

Neste distrito, a autoridade infra-assinada passou a entrevistar as partes em separado. Os policiais civis apresentaram a versão retromencionada.

Nos interrogatórios, foram colhidas as seguintes versões:

*

JONATHAN HENRIQUE DO NASCIMENTO declarou que foi buscar droga, estava na hora errada, quando os policiais apareceram, os moleques correram, então correu junto. Perguntado onde mora, afirmou que mora no Jardim Noronha, questionado o porquê não comprou por lá, deu a mera explicação que a de lá não presta.

*

HERBET THIAGO FERREIRA declarou que estava em casa, a polícia apareceu afirmando que estava envolvido, mas não estava. Já foi traficante e tem passagem de assalto, mas dessa vez não estava envolvido. Questionado sobre o porquê dos policiais adentrarem em uma casa aleatória e prendê-lo, acredita está sendo preso por ser favela e conhecer todo mundo. Questionado sobre a casa que adentrou, afirma que é alugada pela mãe, para morar junto com a mulher.

*

ANANIAS GUEDES CANDIDO declarou que estava na rua e foi comprar maconha, correu com os moleques quando a polícia apareceu. Questionado sobre onde mora, respondeu que mora no Jardim Icarai, questionado sobre o porquê não comprou droga por lá, respondeu que estava indo na casa da irmã e por isso foi comprar ali. Reitera que apenas correu.

*

MACOS VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA declara que estava na campana e quando a polícia chegou, saiu correndo. Questionado sobre se estava na atividade de venda, respondeu que não estava comercializado, apenas campana.

As substâncias apreendidas, nos precisos termos da Portaria Conjunta Decap/Instituto de Criminalística nº 01/2012, foram submetidas a teste de constatação provisória, que apontaram resultado positivo para cocaína, maconha e crack, substância essa elencada como entorpecente segundo o estabelecido na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006). Por fim, requisitou-se exame pericial químico-toxicológico definitivo para cabal demonstração da materialidade.

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2288/2017

2ª Via

INICIADO:28/06/2017 13:48hs e EMITIDO:28/06/2017 18:41hs

Folha :5

JLLPRXCBDKEEHI`a

~~À luz do contexto fático exposto, a Autoridade Policial exarou sua decisão e~~
convicção jurídica nos termos do artigo 140, parágrafo 3º, da Constituição do
Estadual Paulista, com a redação estipulada pela Emenda nº 35/12: Nesta etapa
urgente de cognição sumária, tendo em vista as ponderações lançadas, sobretudo a
versão alegada pelos policiais, de relativa presunção de legitimidade,
reputou-se que as condutas de JONATHAN HENRIQUE DO NASCIMENTO, ANANIAS GUEDES
CANDIDO, HERBET THIAGO FERREIRA e MACOS VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA correspondem
a crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei Federal n.
11.343/2006, delito equiparado ao hediondo, consoante inciso XLIII, do art. 5º,
da Constituição da República e art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.072/1990 em
concurso material com o crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei nº
11.343/2006. O conduzido, supostamente, em associação previa, com clara divisão
de tarefas, guardavam consigo/vendiam/expunham a venda as referidas drogas, sem
autorização legal, em circunstâncias que afastam o intuito de posse para mero
consumo pessoal, mormente em virtude da quantidade e natureza das substâncias.

No mesmo diapasão, a presente Autoridade Policial entende por não haver óbice
a tipificação simultânea das condutas nos crimes de tráfico de drogas (art. 33)
e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei 11.343/2006. Pois o SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui entendimento reintegrado no sentido da possibilidade
de aplicação da regra de concurso material entre esses dois tipos penais, por se
tratarem de delitos autônomos: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, os
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são considerados delitos
autônomos, admitindo-se, portanto, seja aplicada a regra do concurso material de
crimes. 2. Habeas corpus denegado. (HC 158.664/SP, Rel. Ministro HAROLDO
RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em
10/06/2010, DJe 02/08/2010)

Outrossim, faz-se mister ressaltar que, HERBET THIAGO FERREIRA possui
passagem por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e roubo (art. 157 do
CP), encontrando-se cumprindo regime aberto. E ANANIAS GUEDES CANDIDO possui
passagem por receptação (art. 180 do CP).

Nada Mais.

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 85º D.P. JARDIM MIRNA

Boletim No.: 2288/2017

2ª Via

INICIADO: 28/06/2017 13:48hs e EMITIDO: 28/06/2017 18:41hs

JLLPRXCBDKEEHI`a

Folha : 6

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

DANIEL KEMELL MOURAD
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

VICTOR VENDRAMINI LANGERHORST
DELEGADO DE POLÍCIA

85º D.P. JARDIM MIRNA

Endereço da delegacia : R JUVENAL H FERREIRA, 141 - JD MIRNA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5526-9955

www.policiacivil.sp.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAMILA BRITO LACERDA DA SILVA, liberado nos autos em 12/07/2017 às 12:38. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0055460-26.2017.8.26.0050 e código 576AC8.